

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2021-082	처분요구일자	2021-08-19
처 분 종 류	부서경고		
관 계 부 서	○○실(●●팀)		
제 목	◆◆◆ 보직인사 절차 부적정		

지적내용

○○실(●●팀)은 인재채용 계획 수립 및 실행, 관리자 보직 및 직원 전보 계획 수립 및 실행, 교육파견자를 제외한 파견자를 선발하는 업무를 수행하고 있다.

○○실(●●팀)은 ◇◇처의 ◆◆◆ 선발요청 및 내부선발문서없이 「인사발령(보직인사) 알림」에 따라 ◇◇ AAA을 ◆◆◆에 임명하였다.

「해외사업을 위한 해외근무자 선발 및 관리지침」 제10조(선발원칙) 제2항에 따르면 해외사업 전문인력 Pool을 대상으로 공모한 결과 지원자가 없거나 지원자 중 적격자가 없는 경우 전사공모 또는 내부선발 할 수 있으며, 전사공모, 내부선발에 관한 세부사항은 사장이 별도로 정하도록 규정하고 있다.

또한 상기 지침 제2조(용어의 정의) 제1항에 따르면 “해외사업”이라 함은 해외공항의 건설, 관리, 운영 및 그 주변지역 개발사업, 컨설팅 및 사업수주 업무 등 해외에서 행하는 일체의 사업행위를 말한다고 정의되어 있으며, 제1조(목적)에는 상기 지침은 해외사업을 위하여 해외로 전보 또는 파견되는 공사직원의 선발 및 관리운영에 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다고 언급하고 있다.

○○실(●●팀)에서 제출한 “◇◇◇ 보직인사 관련” 확인서에 따르면 「해

외사업을 위한 해외근무자 선발 및 관리규정」 제8조(선발기준) 제1항 “자격요건에 해당하는 자”와 제9조(자격요건 및 결격사유) 제1항 “해외근무자의 자격요건은 각 사업별로 발주처에서 제시하는 자격요건으로 한다”는 상기규정을 근거로, ◇◇은 사업수행인력에 대한 선발을 전제하고 있다고 주장하였다. 그리고 이에 따라 ◆◆◆ 보직은 상기 규정의 적용대상이 아니며, 공사 ∫ ∫의 고유 ◆◆임을 강조하였다.

그런데 ○○실(●●팀)이 확인서와 같이 제출한 공사 ≫≫에게 보고하였다고 주장하는 “◆◆◆ 수주역량 강화를 위한 ◇◇◇ 파견방안”과 “◆◆◆ 파견방안 검토보고”에는 ◇◇◇ 파견사유로 ☆☆☆ √√ 및 ∞∞ 투자개발사업 수주영업을 공격적으로 할 수 있도록 ◇◇◇의 수주역량 강화방안을 위한 목적이라고 언급하고 있다. ◇◇◇의 파견사유가 ◇◇ 목적이므로 상기 지침의 ◇◇ 정의에 부합하므로 상가지침 제3조(적용범위) 제1항에 따라 다른 사규에서 특별히 달리 정함이 없는 한 「해외사업을 위한 해외근무자 선발 및 관리지침」에 따라 ◇◇◇은 전사공모하거나 내부선발하는 것이 타당하다.

또한 ○○실(●●팀)이 ◇◇◇에 대한 보직인사를 시행한 시기에는 「◇◇◇ 세부운영계획(안)」에 따라 사업운영비 송금 및 위탁운영사업 외국납부세액 절감 목적으로 별도 ∞∞ 없이 운영하도록 방침을 수립한 시기이다. 인사발령 이후 ◇◇처(◎◎팀)는 「인사발령(보직인사)알림」을 근거로 「◇◇◇ 운영계획(안)」을 변경하여 ◇◇◇을 상주하여 수주영업활동을 수행하도록 기존방침을 변경하였다.

◇◇ 파견자 선발과 관련하여 「해외사업을 위한 해외근무자 선발 및 관리규정」 제11조(선발시기 및 절차) 제2항에는 ◇◇ 주관부서(◇◇)는 당해 ◇◇의 세부인력투입계획을 수립하여 ◇◇ 선발을 요청하도록 되어 있으며,

「◇◇ 표준업무 절차서」 17. 인력선발 요청에 따르면 ◇◇ 주관부서는 사업수행 지원계획에 따른 인력투입계획에 따라 ★★에게 사업수행인력의 선발을 요청하도록 방침을 정하였다.

따라서 ○○실(●●팀)은 ◇◇◇◇ 선발과 관련하여 인력투입계획에 따른 ◇◇처의 인력선발요청에 따라 ◇◇ 근무자를 선발하는 것이 타당하며, 그렇지 않은 경우에는 자체적으로 인력선발계획의 타당성을 입증하여야 한다. ○○실(●●팀)이 제출한 확인서에는 사후적으로 ◇◇처(◎◎팀)가 ◆◆ 운영계획을 변경한 것은 ◇◇◇◇ 근무시작일인 2019년 9월 1일 이전이므로 절차적 하자가 없다고 주장하였다. 그러나 이런 주장은 상기규정과 「◇◇ 표준업무 절차서」와 일치하지 않으며 ○○실(●●팀) 또한 ◇◇◇◇ 선발의 필요성을 입증하지 않은 상태에서 선발하였으므로 타당하지 않다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○실(●●팀)은 ◆◆◆◆ 선발이 「해외사업을 위한 해외근무자 선발 및 관리규정」의 적용대상이나 ∫ ∫에 관한 사항으로 해당 규정을 적용하기 어려웠다고 답변하였다.

조치할 사항

사장(○○실장)은 해외사업을 위한 해외근무자 선발 및 관리지침과 달리 ◇◇◇◇ 선발 시 ◇◇처의 ◆◆◆◆ 선발요청 및 내부선발 문서없이 보직인사를 시행한 ○○실(●●팀)에 대하여 「부서경고」 조치하시기 바랍니다. (부서경고)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략